

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

5794/25/פ

הצעת חוק הכנסת (תיקון – התייצבות בפני ועדות הכנסת), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 4ב 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994¹, אחרי סעיף 4א יבוא :

"התייצבות בפני 4ב. (א) מי שהוזמן לשיבה של ועדה מוועדות ועדות הכנסת, והוא מחויב להשתתף בה לפי הוראות סעיף 21 לחוק-יסוד : הכנסת² ותקנון הכנסת³, ולא התייצב לשיבה, רשאית הוועדה, ברוב חבריה, לדרוש ממנו להתייצב לפניה כאמור ; הדרישה תהיה בכתב חתומה בידי יושב ראש הוועדה ותומצא לפחות עשרה ימים לפני המועד שנקבע להתייצבות.

(ב) מי שקיבל דרישה להתייצב כאמור בסעיף קטן (א) ולא עשה כן, ולא הראה טעם צודק לכך, דינו – קנס, ובלבד שהסכום שייפסק לא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים."

דברי הסבר

כאשר נושאי משרה או ממלאי תפקיד בגופים ציבוריים, אשר חייבים להתייצב בפני ועדות הכנסת, אינם מגיעים לשיבה שאליה הוזמנו, הדבר עלול להוביל לעיכובים בקבלת החלטות, לפגוע בשקיפות וביעילות, ולמנוע קבלת החלטות מבוססות ומדויקות. כמו כן, במקרים שבהם מדובר בוועדות הדנות בנושאים רגולטוריים חשובים או במצבים דחופים, היעדרות כזו עשויה לסכל את היכולת לקבל החלטות בלוחות הזמנים הנדרשים. הצעת החוק מציעה להחיל על כל ועדות הכנסת הוראה הדומה לזו הקבועה כיום בסעיף 18א לחוק

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

³ י"פ התשכ"ח, עמ' 590.

מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], שלפיה מי שהוזמן לישיבה של ועדה מוועדות הכנסת, והוא מחויב להשתתף בה לפי הוראות חוק-יסוד: הכנסת ותקנון הכנסת, ולא התייצב, רשאית הוועדה, ברוב חבריה, לדרוש ממנו להתייצב. אי התייצבות לאחר מכן בלא שהוצג טעם צודק לכך תיחשב עבירה פלילית שדינה קנס לפי סעיף 61 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (נכון לשנת 2025 סכום הקנס המקסימלי הוא 14,400 שקלים חדשים), ובלבד שהסכום שייפסק לא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים.

תיקון זה יביא להגברת המחויבות והכבוד לוועדות הכנסת ולהליכים המתקיימים בהן, ישדר מסר של מקצועיות ורצינות, ויפחית את העיכובים הנגרמים בשל היעדרויות לא מוצדקות ובכך ייעל את תהליכי קבלת ההחלטות בכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)